

시 정 요 구

【 13 】

제 목 감사지적사항 자율조치 이행 부적정

소 관 부 서 ○○건설사업단

구 분 설계업무

내 용

1. 업무개요

○○건설사업단은 2021. 7. 23. ☼☼(주) 외 3개사(▣▣▣(주), (주)◁▷, ■■(주), 이하 ‘계약 상대자’)와 계약(계약금액 116,540,000천 원)을 맺고 2025. 12. 준공 예정으로 “고속 국도 제32호 사~표선 ㄱ~ㄴ간 건설공사(제1공구)” 외 4개 공구(ㄱㄴ 제2공구, ㄷㄹ 제2~4공구)의 공사를 시행하고 있다.

2. 관련규정 및 판단기준

“예방적 감사시스템 활성화방안(◆◆실-69, 2013. 1. 8.)”에 따르면 대내·외 감사지적 최소화 및 경영리스크 관리 강화를 위해 타 기관의 감사 지적사항에 대하여 해당유무를 자체 검토 후 필요시 감사결과 처분내용을 반영하여 자율조치 하도록 되어 있다.

그리고 「건설신기술 기술사용료 적용 등에 관한 기준(국토교통부 훈령 제463호, 2014. 12. 10.)」 제6조(공사 참여유형에 따른 기술사용료) 및 제7조(보호기간에 따른 기술 사용료)에 따르면 기술개발자가 직접 시공에 참여하는 경우 기술사용료¹⁾를 지급

1) 원가계산에 의한 예정가격작성기준에 의거 당해 계약목적물을 시공하는데 직접 필요한 노하우(know-how) 및 부대비용으로서 기술개발자에게 지급되는 비용

하지 않도록 되어 있으며, 신기술 보호기간 이내에 공사계약이 이루어진 경우에만 기술사용료를 지급하도록 되어 있다.

또한 “교량하부 기성말뚝에 대한 동재하시험 시행방법 개선 검토(△△처-3112, 2017. 9. 6.)” 및 “매입말뚝 한계상태설계법 적용기준(△△처-3803, 2019. 11. 5.)”에 따르면 국내 지반여건을 고려한 새로운 지지력 공식이 제안됨에 따라 ‘재항타 (Restrike) 시험 확인·분석’은 미시행 하는 것으로 되어 있다.

따라서 ○○건설사업단은 타 기관에서 감사지적 된 사항에 대하여 해당여부를 검토하여 조치가 필요한 경우 자율적으로 조치하여야 했다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ○○건설사업단은 2023. 11. 29. □□□□건설사업단 종합감사 시 ‘기술사용료 설계반영 부적정’ 및 ‘교량 말뚝 재항타 확인·분석비용 설계반영 부적정’ 내용의 지적사항을 자율조치 하도록 통보 받았는데도 [표 1]과 같이 계약상대자가 직접 시공에 참여하는 기술개발자와 하도급계약을 체결하거나 신기술 보호기간이 만료 되어 기술사용료 지급이 필요 없는데도 기술사용료 561,423천 원 상당액을 설계 변경 감액 변경하지 않고 있다.

뿐만 아니라, 위 사업단은 [표 2]와 같이 불필요한 말뚝 재항타(Restrike) 시험 확인·분석 비용에 대한 감사지적 자율조치 이행을 하지 않아 337,921천 원 상당의 공사비가 계상되어 있는 등 총 2건에 대한 공사비 899,344천 원 상당액을 감액 하지 않고 그대로 두고 있다.

[표 1] 신기술 사용료 설계 적용 현황

구 분		신기술명 (지정번호)	기술보유업체	기술사용료 (천 원)	시공 참여	신기술 보호기간	계약체결일	비 고
계				561,423				
그 L	1공구	BIB거더공법 (제***호)	(주)●●	256,512	참여	2015.07.16 ~ 2029.07.15	2023.11.14	-
		두부보강공법 (제***호)	(주)●●	4,278	참여	2014.04.16 ~ 2028.04.15	2024.05.03	-
	2공구	bicon거더 (제***호)	(주)* *	158,665	참여	2007.04.20 ~ 2027.04.20	2022.09.30	-
드 L	3공구	변단면 PSC-I BEAM(제***호)	(주)㉠㉠	20,290	미정	2012.03.16 ~ 2024.03.15	미체결	보호기간만료
	4공구	SFT 비개착터널 (***호)	(주)■□ 외 2개사	121,678	미정	2013.12.09 ~ 2021.12.08	미체결	보호기간만료

자료 : ○○건설사업단 제출자료 재구성

[표 2] 말뚝 재항타 확인 및 분석비용 설계반영 현황

공 구	대상교량	말뚝 수량(EA)	재항타 확인· 분석비용(천 원)	비 고
계	32개교	1,036	337,921	
그 L	1공구	L 드 교 등 3개교	225	48,718
드 L	2공구	그 표 교 등 9개교	498	164,289
	4공구	L 표 교 등 4개교	313	124,914

자료 : ○○건설사업단 제출자료 재구성

관계기관 의견 ○○건설사업단 및 위 계약상대자는 감사결과에 이견을 제기하지 않았으며, 자율조치에 해당하는 사항에 대하여 해당 공사비를 감액·조정하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

○○건설사업단장은 ‘기술사용료 설계반영 부적정’ 등 2건의 감사지적 자율조치 사항에 대하여 899,344천 원 상당의 공사비를 「공사계약일반조건」 제19조 내지 제20조의 약정에 따라 설계변경 감액·조치하시기 바랍니다.(시정)

인력처장은 설계업무를 소홀히 한 다음 관련자에 대하여 앞으로 이러한 일이 발생 하지 않도록 주의 조치하시기 바랍니다.(주의)

관 련 자

소속	직급	성명	담당기간	담당업무	현근무처	비고
○○건설사업단	3급	B	2022. 1. 19. ~ 현재	설계차장	○○건설사업단	주의